



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

ביטמן אינה
נורדאו מכס 3, פתח תקווה
טל': 054-4661046

נגד

הנתבע:

להב יואב
נורדאו מכס 3, פתח תקווה
טל': 058-4999669

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת, ולתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעת אשר נגרמו בשל ליקויים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב נורדאו מכס 3 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 82 בגוש 6374 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, אינה ביטמן (להלן - "התובעת"), היא הבעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2. הנתבע, יואב להב (להלן - "הנתבע"), הוא הבעלים של דירת המצויה בקומה השניה בבית המשותף מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 4.
3. כנטען בכתב התביעה, מזה עשור סובלת דירת התובעת מנזקי רטיבות ונזילה במוקדים שונים בדירה. חרף פניות רבות לנתבע לתקן הליקויים בדירתו הגורמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנזקי הרטיבות, הושבו פניה של התובעת ריקם. בתוך כך, פעלה התובעת מעת לעת לתיקון נזקי הרטיבות בדירתה, אך משלא תוקנו הליקויים בדירת הנתבע שבו הנזקים ופשטו בדירתה. בצר לה ומשהחל ליפול מתקרת הדירה טיח, שכרה התובעת שירותיו של המומחה עוז כרמי מחברת "צינורות אינסטלציה ואיתור נזילות". בשל סירוב הנתבע לשתף פעולה עם ביצוע בדיקה בדירתו, בדק המומחה דירת התובעת בלבד. כעולה מחוות דעת המומחה מיום 27.1.2020, אשר צורפה לכתב התביעה, בדירת התובעת רטיבות פעילה ונשירת טיח במוקדים רבים, לרבות בתקרת המטבח, בתקרת חדר השינה ובתקרת הסלון.

4. בכתב ההגנה הכחיש הנתבע טענות התובעת. לטענתו, אין בדירתו כל ליקוי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, בשים לב כי אם היה המומחה מטעם התובעת סר לדירתו היה נוכח כי "הרצפה יבשה לחלוטין". לחלופין, ככל שבדירתו ליקויים, הרי שמקורם לפני כעשור, קודם לרכישתו הדירה, ולפיכך החבות לתקנם חלה על בעליה הקודמים של הדירה. עוד כנטען, הבית המשותף הוא מבנה ישן מאד, בן 60 שנים, ולכן אפשר כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים ברכוש המשותף הן מעת הבניה הן בלאי טבעי, אשר האחריות לתקנם חלה על נציגות הבית המשותף. לפיכך, עתר הנתבע לדחיית התביעה.

5. ישיבת קדם משפט לבירור התביעה נקבעה ליום 24.9.2020.

6. ביום 7.7.2020 עתר הנתבע בבקשה לדחיית מועד הדיון בשנה. זאת לנוכח גילו והימצאו בקבוצת סיכון להידבק בנגיף הקורונה.

7. בהחלטה מיום 8.7.2020 דחיתי הבקשה. עם זאת, הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום המקרקעין, אשר יבדוק הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעת וימליץ העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ככל שיימצאו בדירת הנתבע, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת.

8. ביום 20.7.2020 נתנו התובעת והנתבע, כל אחד בנפרד, הסכמתם למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. בתוך כך, עתר הנתבע להשית מלוא שכר המומחה על התובעת, וכן כי המומחה יתייחס בחוות דעתו לאפשרות היגרם נזקי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרטיבות בדירת התובעת בליקויים ברכוש המשותף, כמו גם המועד שבו נגרמו נזקים אלה.

9. בהחלטה מיום 20.7.2020 הורתי, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'יל מחברת "נו-ליק" (להלן - "המומחה") לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

10. המומחה עתר בבקשה למתן הוראות, בשל ביטולים חוזרים ונשנים של הנתבע מועדים שנקבעו לביקור המומחה בדירות הצדדים לצורך בדיקתן ומתן חוות הדעת.

11. בהחלטה מיום 13.9.2020 הורתי כי ככל שהנתבע לא יאפשר ביצוע הבדיקה במועד נוסף שיתואם על ידי המומחה, יחויב הנתבע בהוצאות המומחה והתובעת.

12. ביום 27.9.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 17.9.2020 ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה"). בהתאם לחוות הדעת, סריקה תרמית של דירת הנתבעת הדגימה הממצאים הבאים: "סימני רטיבות בליווי נפילת שכבת טיח וברזל בניין חשוף בתקרת מטבח הדירה; סימני רטיבות בתקרת סלון הדירה הגובל עם מסדרון חדרים; רטיבות בתקרת חדר שינה הגובל עם חדר הרחצה." (סעיף א' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף וביצע סריקה תרמית של דירת הנתבע, אשר הדגימה הממצאים הבאים: "רטיבויות מעל פנלים בקיר חדר שינה הגובל עם אמבט חדר רחצה; רטיבויות מעל פנלים בקיר חדר שרות ובקיר מטבח; עוד יצוין כי על גבי רצפת מטבח הדירה וחדר הרחצה מונח ציפוי ויניל PVC המודבק על גבי אריחי הריצוף. תחת ארון המטבח (עקב ביצוע מעקף לקו ניקוז מטבח הדירה) נותרה תחתית הארון חשופה ולא הושבו אריחים תחת הארון." (שם).

13. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים בדירת הנתבע, כמפורט בחוות הדעת: "(1) נזילה מקו ניקוז אמבט, עשוי עופרת, חדר רחצה; (2) חדירות מים ממפגש משטח שיש עבודה מטבח עם חיפוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקירות הנובע מאיטום לקוי הגורם לרטיבות בהעדר אריחים תחת ארון המטבח ועדות לרטיבות ממושכת בגב ארון (אבנית); (3) חשד לכשל בפיקוק / ניתוק קו דלוחין הדירה מקו דלוחין משותף, ממנו הדירה נותקה. " (סעיף ב' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).

14. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע (סעיף ג' בעמוד 9 לחוות הדעת), וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיף ה' בעמוד 10 לחוות הדעת).

15. בהחלטה מיום 13.10.2020 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת.

16. ביום 15.11.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבע.

17. בהחלטה מיום 16.11.2020 הורתי לנתבע ליתן עמדתו האם הוא מבקש לחקור המומחה על חוות הדעת. אם לא, ולנוכח חוות דעת המומחה, ליתן עמדתו לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כמפורט בחוות דעת המומחה.

18. בתגובה מיום 26.11.2020 הודיע הנתבע כי הוא אינו מבקש לחקור המומחה על חוות הדעת. בתוך כך, עתר בבקשה להגיש חוות דעת מומחה מטעמו.

19. בנסיבות העניין, הורתי מועד דיון בתביעה ליום 7.12.2020. הנתבע עתר לדחיית מועד הדיון. בהתאם להחלטתי מיום 1.12.2020 ובהסכמת הנתבע, הורתי כי הדיון יתקיים באמצעות היועדות חזותית (ZOOM).

20. ביום 1.12.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. בפתחו עמדה התובעת על נזקי הרטיבות הקשים בדירתה המחמירים עם חלוף הזמן, לרבות טיח הנופל מהתקרה והמסכן אותה ואת אמה המבוגרת הדרה עמה בדירה. עוד הלינה התובעת על אוזלת יד הנתבע, אשר עומד על סירובו שלא לתקן ליקויים בדירתו ופועל לדחיית בירור התביעה בכל דרך. הנתבע עמד על בקשתו למינוי מומחה מטעמו לבדוק דירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים, משלא נתן כל הסכמה למינוי המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, דחיתי בהחלטה מנומקת במעמד הדיון טענת הנתבע לפיה לא ניתנה הסכמתו למינוי המומחה, וכן דחיתי בקשתו לאפשר לו להגיש חוות דעת מומחה מטעמו. זאת, לנוכח הוראת תקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המורנו כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו הסדר דיוני לפיו, בין היתר, לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין. משהצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

21. ביני לביני, עתר הנתבע בבקשות נוספות לתיקון פרוטוקול הדיון ולעיון מחדש בהחלטה שלא להתיר לו הגשת חוות דעת מומחה מטעמו.

22. הצדדים הגישו כתבי סיכומים. אביא להלן עיקרם.

עיקרי טענות הצדדים

23. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. אין חולק כי בדירתה נזקי רטיבות, אשר מקורם בליקויים בדירת הנתבע. זאת, כנתמך בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ובחוות דעת מומחה מטעמה אשר צורפה לכתב התביעה. חרף האמור, עומד הנתבע על סירובו לתקן הליקויים, תוך שהוא מאריך ומסרב בירור התביעה דנן, בעטיים נאלצים התובעת והוריה המבוגרים להתגורר בדירה אשר טיח נופל על ראשם. בתוך כך, עתרה התובעת לחיוב הנתבע במלוא הוצאות המשפט שנגרמו לה, כמפורט בכתב הסיכומים.

24. לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות. לדידו, המדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה בגין "כתמים מזעריים" בדירת התובעת, משלא הוכח כי ליקויים בדירתו הם הגורם לנזקי הרטיבות. הנתבע שב ועמד על טענתו, לפיה לא נתן הסכמתו למינוי המומחה. בתוך כך, הלין על ממצאי המומחה בחוות הדעת ומסקנותיו. בכלל זאת, העדר תמונות ("צילומים") לתמוך הממצאים בדבר ליקויים ונזקים. כנטען, לחות שנמצאה בדירת הנתבע "נוצרה כבר לפני עשרות שנים. אני מתגורר בדירה 26



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנים, ואני מעיד שהלחות הזאת קיימת מאז בואי לדירה. " (סעיף ג(1) לכתב הסיכומים). בנוסף, שב הנתבע על טענתו כי לנוכח טענת התובעת בדבר נזקי רטיבות בדירתה מזה כעשור, עליה לתבוע הבעלים הקודמים של דירת הנתבע, משהפך הוא בעליה רק בשנת 2014. משעתר לדחיית התביעה הוסיף הנתבע וביקש חיוב התובעת במלוא הוצאות המשפט שנגרמו לו.

דיון והכרעה

25. בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 8.4.1962, חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

26. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי מורנו לאמור:

"(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

27. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. קל וחומר כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעל לתקן הליקויים הגורמים לו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

28. אין חולק כי הנתבע הוא בעלים של דירה בבית המשותף. אין בהיותו הבעלים במשותף עם גב' להב שלומית (כל אחד מחצית הזכויות בדירה), כדי לגרוע החובות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלות עליו כבעלים של דירה בהתאם להוראות חוק המקרקעין. בכלל זאת, החובה
הקבועה בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי.

29. אוסיף גם זאת. בעלים של דירה בבית משותף - כאמור בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון
המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין - יהא זה הרשום הבעלים של הדירה בפנקס
הבתים המשותפים או הזכאי להירשם בעלים של הדירה בבית שטרם נרשם כבית
משותף, במועד הגשת התביעה. משעה שרכש פלוני זכות הבעלות בדירה בבית
משותף, כפי הקנייתה על פי הוראות חוק המקרקעין, עומדות לו ולא לאחר מלוא
הזכויות והחובות מכוחה של זכות קניין זו (בעלות) בהתאם להוראות חוק
המקרקעין. בכלל זאת, החובה הקבועה בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי, ככל שלא
קיימת הוראה בעניין זה בתקנון מוסכם שנרשם וחל על הבית המשותף. טענת
בעלים של דירה, כפי הרשום בפנקסי המקרקעין במועד הגשת התביעה, לפיה הוא
רכש הדירה מבעליה הקודמים תוך שטעה, הוטעה או בשל כל פגם אחר שנפל
בכריתת החוזה (הסכם המכר), לרבות לעניין הימצא ליקוי בדירה עובר לרכישתה
הגורם נזקים לדירה אחרת בבית המשותף, מקומה להתברר בגדרי תביעה מתאימה
שרשאי בעל דירה להגיש לבית משפט מוסמך. אין בטענה זו כדי לגרוע מחובתו
הוא - מכוח הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי - לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון
הליקוי בדירה, מיום שרכש הדירה ונרשם בעליה, במענה לדרישת הבעלים של דירה
אחרת בבית המשותף שניזוקה בשל ליקוי זה.

30. כך על דרך הכלל, כך בענייננו. בהתאם, הנני לדחות טענת הנתבע להעדר יריבות
בינו לבין התובעת בשל הימצא נזקי הרטיבות בדירת התובעת עובר לרכישתו
הדירה (המזיקה).

31. לגופם של דברים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מטעם המפקחת על רישום
מקרקעין לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות
לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. אני מוצאת להידרש לטענתו החוזרת של
הנתבע בדבר אי מתן הסכמתו למינוי המומחה, ובעניין זה הנני להפנות להחלטתי
מיום 7.12.2020, הדוחה בקשת הנתבע להתיר לו צירוף חוות דעת מומחה מטעמו.
בחוות הדעת עמד המומחה על נזקי רטיבות שאותרו בדירת התובעת, כמפורט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסקה 12 לעיל. בנוסף, מצא המומחה כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים בדירת הנתבע.

32. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.

33. בנסיבות העניין, משלא נסתרה חוות דעת המומחה, אשר נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטיה מחוות הדעת, הנני לאמצה. בהתאם, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו כדלקמן:

א. לתיקון ליקוי הנזילה מקו ניקוז אמבט, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חשיפת קו ניקוז האמבט, מחיבורו לאביק תחת האמבט לאורך מהלכו האופקי עד לקופסת ביקורת דלוחין ברצפת חדר הרחצה, תיקון הנזילה ממנו לאחריו ביצוע מבחן הצפה, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6, לבדיקת תקינות התיקון, עם תקינות מבחן ההצפה, תבוצע השבת מצב, ריצוף חוזר, מילוי מפגשי אריחים בחומר אטימה כדוגמת רובה או שו"ע, הנחת שכבת ויניל PVC תוך הלחמתו בחום לגובלים עימו."

ב. לתיקון ליקוי חדירות המים ממפגש משטח שיש עבודה, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירוד וניקוי המפגש מלכלוך ושומנים, יישום שכבת אטימה באמצעות חומר סיליקוני כדוגמת סיקה סופר 7 או שו"ע, למניעת חדירות מים אל תחת ומאחורי ארון המטבח."

ג. לבירור חשד לכשל בפיקוק וניתוק קו דלוחין הדירה מקו דלוחין משותף, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חשיפת מוקד פיקוק/ניתוק קו דלוחין מטבחים משותף מקו הדלוחין הדירתי, ביצוע הזרמת מים מדירה מעל, בקו המטבחים, וידוא תקינות אטימת הקו המשותף והעדר גלישת מים ממנו. בכפוף לתוצאות הבדיקה, אם יאושר קיום כשל וגלישת מים אל דירת הנתבע עת שימוש בקו דלוחין מטבחים משותף, יבוצע פיקוק ואטימת הקו על ידי מחבר פקק תקני."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, כאמור בפסקה 33 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
35. הנתבע ימציא לתובעת אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ותקינותן. זאת, בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ובדואר רשום.
36. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע לבצע העבודות הדרושות לתיקון מלוא נזקי הרטיבות בדירת התובעת, לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו, כמפורט בפסקה 12 לעיל. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירוד שכבות טיח וצבע בכלל מוקדי הרטיבות; טיפול בברזל בנין חשוף וקוריאלי, בכפוף להוראות מהנדס בניין (קונסטרוקטור); השלמת שכבת טיח במוקדי תקרה; ניקוי פני שטח התקרות, יישום שכבת שפכטל והחלקתן עד לקבלת שכבת פני שטח אחידים; צביעת מוקדי הרטיבות בצבע מקשר כדוגמת 'בונדרול' או שו"ע; צביעת מוקדי הרטיבות בשתי שכבות צבע בגוון קיים." (סעיף ה' בעמוד 10 לחוות דעת המומחה).
37. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. כאמור, הטיפול בברזל בניין חשוף בדירת התובעת, ייעשה בהתאם להוראות בכתב של מהנדס בניין (קונסטרוקטור).
38. ככל שהנתבע לא יבצע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת במועד כאמור בפסקה 37 לעיל, הנני להורות חיובו בתשלום סך של 4,100 ש"ח, עלות ביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה. בהתאם, תבצע התובעת מלוא העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתה, כאמור בפסקה 36 לעיל. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מביצוע התשלום. התובעת תשמור בידה אישור בכתב לביצוע העבודות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי). אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

40. בנסיבות דנן, התקבלה התביעה, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי בדירת הנתבע ליקויים הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת. לאמור, בדין הוגשה התביעה נגד הנתבע. בתוך כך, נתתי הדעת כי חוות דעת מומחה מטעם התובעת, אשר צורפה לכתב התביעה, הדגימה ליקויים בדירת הנתבע, וכי חרף ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה, לא פעל הנתבע לתיקון הליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/245/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירתו. עוד נתתי דעתי להתנהלות הצדדים, לרבות הכבדת הנתבע על בירור התביעה, לרבות אי שיתוף פעולה עם ביקור המומחה בדירתו לצורך בדיקת הדירות, כמו גם בקשותיו השונות התכופות.

41. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט וכפי ההוצאות שהוכחו לפניי, הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, י"ב שבט תשפ"א, 25 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה